

추진배경

- 「♣♣♣♣시 ☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐사업」은 민간투자법에 의한 사업방식이 아닌 민관합동법인 설립 후 사업을 추진

[사업개요]

- 사업명 : ♣♣♣♣시 ☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐사업
- 위치 : ♣♣♣♣♣ =구 ===길 ===(===== 내)
- 사업규모 : ===톤/일
- 사업체계

주무관청	사업시행자(SPC)	감독기관	시공사
♣♣♣♣시	===== (주)	한국환경공단	===== (주) 외 3개사

- 추진 방식 : 제3섹터방식(민관합동)
- “사회기반시설에 관한 민간투자법”에 의한 사업방식이 아닌 민관합동 법인설립 후 사업추진

- 공단과 ♣♣♣♣시는 ‘11.11.22.자로 위 사업 수행 관련 위·수탁협약을 체결하였고, ♣♣♣♣시는 ‘14.6.20.자로 사업시행자와 사업협약 체결
- 위 사업은 ‘16.11.29.자로 준공되었으며, 12차 재정지원금을 마지막 집행(‘17.2.27.)하고 정산보고서를 ♣♣♣♣시에 제출(‘17.2.28.)
- ‘17.4.19. 위탁수수료 ==,==,==원을 청구하였으나 지급받지 못하고, 이후 ♣♣♣♣시 및 사업시행자에게 위탁수수료를 지급 독촉하였으나, ♣♣♣♣시는 ‘위탁수수료는 총사업비에 포함된 자금으로 본 사업 시행자인 =====(주)에서 지급할 사항’이라는 답신 송부
- 사업시행자인 =====(주)는 ‘18.1.30.부터 사업시설 가동중지, 대출약정서상 기한의 이익 상실 사유로 자금인출이 제한된 상황임에 따라, 위탁수수료 지급을 위해 노력 하겠다는 내용만 수 차례 회신

추진목적

- ♣♣♣♣시 ☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐사업 위·수탁협약서 제8조(수수료 등)에 따라 사업 준공 후 정산 청구한 위탁수수료 ==,==,==원 회수와 수수료 납부 지연에 따른 이자를 회수하기 위함

○ 수수료 회수 노력

- 2017.4.19. 최종 정산 위탁수수료 청구 후, 수수료 청구 문서를 지자체·사업시행자에 발송(2018년 =회, 2020년 =회, 2021년 =회) 및 2022년까지 지속적으로 협의 실시
- 2022년 지자체 담당자 및 사업시행자와 수차례 협의, 사업비 청구문서 발송 및 2022.1.14. 위탁수수료 원금 ==,==,==원 회수

* 위탁수수료 최초 청구일인 '17.4.19로부터 협의기간 5년 소요

문제점 파악

- 위탁수수료 원금은 회수했으나 2017.4.19.부터 납부일인 2022.1.24.까지 수수료 납부 지연에 따른 이자발생의 회수방안 필요
- 공단은 위·수탁협약서에 의한 발생 지연이자 지급의무가 협약당사자인 지자체에 있다고 보고 지연이자 회수방안 협의
- ☆☆☆☆부 자문('22.3~6월) 등을 거쳐 위탁수수료 지연이자 납부와 관련 지자체 방문 협의(=회) 및 회수 불가능할 경우 지연이자 청구소송 진행 추진 알림('22.6.2.)
- 지자체는 위탁수수료 지연이자에 대한 당해연도 예산이 부족하여 '23년 예산 편성 후 지급을 사유로 지연이자 유예 요청('22.6.17.)
- ☆☆☆☆부 자문결과 지금까지 발생한 약 =억원의 지연이자 채무내용, 변제 기일을 정하여 확인하는 지급 확답 문서를 받을 경우 채무 승인됨

주요성과

- '16.11월 사업 준공 후 '22년까지 위탁수수료(==백만원) 미지급에 대한 지속적 협의로 원금 회수('22.1월) 및 지연이자(약 ==백만원) 지급 확정

	
---	--

○ 지연이자 내역

구 분	1차 지연이자(수수료 납부 전)	2차 지연이자(수수료 납부 후)
기 간	2017. 5. 18. ~ 2022.1.24.(4년 252일)	2022. 1. 25. ~ 2022.6.17.(144일)
원 금	==,==,==원	==,==,==원
이 율	=%	=%
지연이자 산정내역	==,==,==×==×(=, ==/==) = ==,==,==원 ¹⁾	==,==,==×==×(==/==) = =,==,==원
출 자 금 지연이자	==,==,==원	-
산정금액	(수수료 지연이자 - 출자금 지연이자) ==,==,==원 - =,==,==원 = ==,==,==원	=,==,==원
합 계	(1차 지연이자 , 2차 지연이자) ==,==,==원 , =,==,==원 = ==,==,==원 ²⁾	

○ 기대효과

- 회계상 현금 유동성 확보 및 차년도 내 지연이자 회수에 따른 공단 수지 개선기여
- 법률 근거에 따른 명확한 회수절차 추진 및 지자체 예산확보 상황을 고려한 이자 유예기간(1년) 부여하는 유연한 운영방안 등 다른 위·수탁사업을 추진하는데 있어 능동적인 행정처리 근거를 마련

조치할 사항

경영기획본부장(인재경영처장)은 환경시설본부 □□□□□□□처 ■■■■■부
 ★급 ♥♥♥에게 “이사장 표창” 조치하시기 바랍니다. 【이사장 표창】

1) 공단의 =====(주) 출자금 납부 지연에 따른 이자 발생분으로 수수료 지연이자와 상계처리
 2) 원단위 절사